



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 309 - Dictamen- Archivo

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° EX-2018-08744195- -APN-CME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado “OPI 309 - TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. Y PROSEGUR HOLDING CIT ARGENTINA S.A. S/SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

I.1 La Compradora

1. TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. (en adelante “JUNCADELLA”), es una sociedad anónima argentina cuya principal actividad consiste en la prestación de servicios de valores.
2. JUNCADELLA es controlada directamente por PROSEGUR INTERNACIONAL S.A. (94.98%), firma que a su vez es controlada de forma indirecta por PROSEGUR CASH S.A.
3. Los accionistas de PROSEGUR CASH S.A. son PROSEGUR ASSETS MANAGEMENT SL (21,5%), PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. (51%) y acciones listadas en oferta pública (27,5%).
4. PROSEGUR HOLDING CIT ARGENTINA S.A. (en adelante “PROSEGUR HOLDING”), empresa holding

I.2. Las Vendedoras

5. PROSEGUR GLOBAL SIS SLU, empresa holding constituida conforme las leyes del Reino de España, controlada en un 100% por PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.
6. PROSEGUR INTERNATIONAL SIS SL, empresa holding constituida conforme las leyes del Reino de España, controlada de forma indirecta en un 100% por PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.

I.3. El objeto de la operación

7. TELLEX S.A. (en adelante “TELLEX”), es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad consiste en la prestación de servicios de venta, instalación y mantenimiento de cajeros bancarios, venta instalación y mantenimiento de sistemas de circuitos cerrados de televisión.

8. TELLEX se encuentra controlada indirectamente en un 95 por PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.

II. LA OPERACION SUJETA A CONSULTA

9. La operación que se notifica se produce en la República Argentina y consiste en la adquisición por parte de JUNCADELLA y PROSEGUR HOLDING del 100% de las acciones emitidas y en circulación a la firma TELLEX S.A. propiedad de PROSEGUR GLOBAL SIS y PROSEGUR INTERNATIONAL.

10. La operación se llevó a cabo a través de una Oferta remitida por JUNCADELLA y PROSEGUR HOLDING a los accionistas de TELLEX.

11. Como contraprestación, PROSEGUR GLOBAL SIS y PROSEGUR INTERNATIONAL recibirán la suma inicial de \$ 161.286.235, contra la correspondiente transmisión de las acciones de TELLEX conforme el Artículo 215 de la ley 19.550.

12. Informan las partes que sin perjuicio de superar la operación los umbrales previstos para la notificación de concentraciones económicas previstos por la Ley 25.156, dicha operación no generaría una toma de control en los términos del Artículo 6° de dicha ley.

13. Dicho argumento es esgrimido por cuanto las partes sostienen que la transferencia accionaria traída a consulta constituye una transferencia accionaria entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo, Grupo Prosegur, constituyendo una mera reorganización societaria.

14. Refuerzan su argumento aportando los organigramas de Grupo Prosegur a nivel mundial, manifestando asimismo que la operación traída a consulta no altera la estructura final de control de TELLEX.

15. Citaron jurisprudencia de esta Comisión Nacional referida a reorganizaciones societarias.

III. EL PROCEDIMIENTO

16. El día 27 de febrero de 2018, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA los representantes de las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y PROSEGUR HOLDING CIT ARGENTINA S.A., a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06.

17. Con fecha 9 de marzo de 2018, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

18. Finalmente, tras sucesivos requerimientos con fecha 26 de abril de 2018 las partes consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada por las mismas.

IV. ANALISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

19. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En

consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

20. Al respecto y atento a la situación planteada, se recuerda que el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 define a las concentraciones económicas como la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de una serie de actos que dicho Artículo enumera. Particularmente, el inciso c) establece: “La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma” es decir, los actos objeto de notificación obligatoria siempre implican de alguna forma la toma de control –sea de iure o de facto- de una, varias empresas o de sus activos.

21. En este caso, habiendo analizado esta Comisión Nacional los organigramas aportados, como así también las fuentes públicas de información a su alcance, puede deducirse que tanto compradores como vendedores se encuentran ambos indirectamente controlados por la firma PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA

22. Por lo tanto, en el caso bajo análisis, de acuerdo a la documentación acompañada y a la información brindada por las partes en las presentes actuaciones, la operación objeto de estudio no implica una toma de control a los efectos de la Ley 25.156, atento a que las empresas involucradas previo a la operación en cuestión ya se encontraban bajo el control de la firma PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA. Por lo cual se considera que la operación analizada se realiza en pos de una reorganización de empresas que actúan bajo un mismo control.

23. Esta Comisión Nacional, a través de numerosos precedentes, tiene establecido que el artículo 6° de la Ley N° 25.156 define a las concentraciones económicas cuando una empresa (o dos o más empresas en forma conjunta) adquieren el control de otra compañía.¹ Es decir, los actos objeto de notificación obligatoria deben implicar la toma de control (sea mediante operaciones que conlleven la adquisición de control exclusivo o, en su defecto, la adquisición de control conjunto), o suponer una modificación en la naturaleza del control que se ejerce sobre una compañía² —el paso de un control conjunto a uno de carácter exclusivo, y viceversa.

24. En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional entiende que la operación traída a consulta, no se encuentra encuadrada en los términos del artículo 6° de la Ley N° 25.156 y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificar dispuesta por el artículo 8° de la mencionada norma.

V. CONFIDENCIALIDAD

25. En su presentación inicial de fecha 27 de febrero de 2018, las partes solicitaron confidencialidad en los términos de en los términos del Artículo 12 del Decreto N° 89/2001 del organigrama allí acompañado, el cual contiene la estructura corporativa completa del Grupo Prosegur.

26. Con fecha 9 de marzo de 2018 esta Comisión Nacional ordenó reservar el documento provisoriamente en la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, formándose el Anexo Confidencial, solicitando a las partes en ese mismo acto acompañasen el correspondiente resumen no confidencial.

27. Con fecha 21 de marzo de 2018 las consultantes realizaron una presentación antes esta Comisión Nacional en el marco de la respuesta a un requerimiento de información, acompañando en dicho acto la correspondiente versión no confidencial del organigrama societario del Grupo Prosegur.

28. En este sentido, y teniendo en cuenta que la información presentada por las consultantes importa información sensible, pero no relevante para la resolución del caso planteado, esta COMISIÓN

NACIONAL considera que resulta suficiente como resumen no confidencial el enunciado del requerimiento formulado en fecha 9 de marzo de 2018, y que debe concederse la confidencialidad solicitada.

VI. CONCLUSIÓN

29. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN disponer que: a) la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 y b) Conceder la confidencialidad solicitada por las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. Y PROSEGUR HOLDING CIT ARGENTINA S.A. sobre el organigrama acompañado en su presentación de fecha 27 de febrero de 2018, teniendo por suficiente el resumen no confidencial acompañado. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos;

30. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

1 Puede citarse la Opinión Consultiva Nº 6/1999, la Opinión Consultiva Nº 15/2000, la Opinión Consultiva Nº 19/2000, la Opinión Consultiva Nº 21/2000 y la Opinión Consultiva Nº 36/2000, entre muchas otras.

2 En sentido análogo, la Comisión Europea concluye que "...el concepto de concentración se limita a cambios en la estructura de control... la reestructuración interna de un grupo de empresas no constituye una concentración" Cfr. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1998, C 66/02, pár. 8.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.10 17:05:49 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.10 17:07:02 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.10 17:07:36 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.10 17:29:16 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.10 18:31:10 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.10 18:31:10 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-08744195- -APN-CME#MP OPERACIÓN CONSULTIVA

VISTO el Expediente EX-2018-08744195- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese a presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación económica traída a consulta el día 27 de febrero de 2018, consiste en la adquisición por parte de las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SOCIEDAD ANÓNIMA y PROSEGUR HOLDING CIT ARG S.A., del CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones emitidas y en circulación de la firma TELLEX S.A., a las firmas PROSEGUR GLOBAL SIS S.L.U y PROSEGUR INTERNATIONAL SIS S.L.

Que la transacción se llevó a cabo a través de una Oferta remitida por las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SOCIEDAD ANÓNIMA y PROSEGUR HOLDING CIT ARG S.A., a los accionistas de la firma TELLEX S.A. el día 1 de marzo de 2018.

Que como contraprestación por la venta de las acciones las PROSEGUR GLOBAL SIS S.L.U y PROSEGUR INTERNATIONAL SIS S.L., recibieron la suma inicial de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 161.286.235).

Que en la presentación inicial, el día 27 de febrero de 2018 las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SOCIEDAD ANÓNIMA y PROSEGUR HOLDING CIT ARG S.A., solicitaron la confidencialidad del organigrama acompañado, el cual contiene la estructura corporativa completa del “Grupo Prosegur”.

Que el día 9 de marzo de 2018, la Comisión Nacional anteriormente mencionada, ordenó reservar provisoriamente en la Dirección de Registro formándose un “Anexo Confidencial” respecto del documento objeto de la solicitud de confidencialidad.

Que las partes manifiestan que, si bien la operación traída a consulta supera los umbrales mínimos para la notificación de la misma, dicha operación no genera una toma de control en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que, del análisis realizado por la Comisión Nacional, anteriormente mencionada, en el caso bajo análisis, de acuerdo a la documentación acompañada y a la información brindada por las partes en las presentes actuaciones, la operación objeto de estudio no implica una toma de control a los efectos de la Ley N° 25.156, atento a que las empresas involucradas previo a la operación en cuestión ya se encontraban bajo el control de la firma PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., por lo cual se considera que la operación analizada se realiza en pos de una reorganización de empresas que actúan bajo un mismo control.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, entiende que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido el Dictamen de fecha 10 de mayo de 2018, correspondiente a la “OPI. 309”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 y conceder la confidencialidad solicitada por las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y PROSEGUR HOLDING CIT ARGENTINA S.A. sobre el organigrama acompañado en su presentación de fecha 27 de febrero de 2018, teniendo por suficiente el resumen no confidencial acompañado.

Asimismo, hacer saber a los consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 18 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016 y 350 de 20 de abril de 2018 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Excéptuase al control previo, establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, la operación traída a consulta por las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y PROSEGUR HOLDING CIT ARG S.A.

ARTÍCULO 2°.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y PROSEGUR HOLDING CIT ARG S.A., respecto del organigrama acompañado el día 27 de febrero de 2018.

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí vertidos.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de mayo de 2018, correspondiente a la “OPI. 309”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-22069877-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.05.22 19:58:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.22 19:58:23 -03'00'